



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas

PROCESSO: 0800971-28.2024.8.14.0039

AUTOR: ANTONIO ARAUJO GOMES

Endereço: Nome: ANTONIO ARAUJO GOMES

Endereço: Rua Manaus, 176, Bela Vista, PARAGOMINAS - PA - CEP: 68627-030

REU: SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A, SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A

Endereço: Nome: SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A

Endereço: RUA JOSE MALCHER, SN, tel. (91) 98808-1329, SAO RAIMUNDO, SANTA IZABEL DO PARÁ - PA - CEP: 68790-000

Nome: SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A

Endereço: ROD. GO 156, S/N, KM 0, TEL. (62) 3375-7000, ZONA RURAL, ITABERAÍ - GO - CEP: 76630-000

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de PETIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA formulada por ANTÔNIO ARAÚJO GOMES em face de SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A, nos autos da ação de indenização por acidente de trânsito, por meio da qual a parte autora noticia o inadimplemento das obrigações impostas à parte ré por força de decisão prolatada por este juízo em 16 de março de 2025, cujo conteúdo impõe à demandada a assunção integral das despesas médicas e psicológicas do autor, bem como o pagamento de pensão vitalícia e indenizações por danos morais, estéticos e existenciais.

Sustenta o requerente, de forma minuciosa, que a parte ré, a despeito de regularmente intimada da obrigação judicial que lhe foi imposta, persiste em estado de inércia e omissão, o que tem resultado em prejuízos concretos à sua saúde e ao processo de reabilitação.

Postula, nesse contexto, a adoção de providências executivas aptas a assegurar o adimplemento da obrigação imposta, requerendo: (i) a intimação da ré para pagamento da quantia de R\$ 4.460,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta reais), referente ao mês de março de 2025; (ii) o adiantamento do montante de R\$ 40.140,00 (quarenta mil cento e quarenta reais), correspondentes aos meses subsequentes até dezembro de 2025; e (iii) a imposição de multa cominatória no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento.

Pois bem.

Embora a pretensão deduzida pelo autor encontre respaldo em título judicial decorrente de decisão concessiva de tutela antecipada de urgência, observa-se que o meio utilizado para sua efetivação não se coaduna com a sistemática prevista no Código de Processo Civil vigente, em especial no que concerne à adequada forma de cumprimento provisório de sentença que reconhece obrigação de fazer e de pagar quantia certa, nos termos do que preceituam os artigos 297, 297, parágrafo único, 536, 537, 523 e 520 do CPC.

Nesse particular, impende salientar que a tutela antecipada concedida nos autos, embora dotada

de força executiva provisória, depende da instauração formal do cumprimento provisório de sentença, o qual deve observar os pressupostos específicos traçados pelo legislador processual, inclusive com a demonstração documental da liquidez da obrigação e a observância das regras de competência e intimação da parte executada na forma dos artigos 513 e seguintes do CPC.

Ademais, na hipótese de se pleitear a execução de obrigação de pagar quantia certa fundada em tutela provisória, a parte exequente deve atentar-se à exigência contida no artigo 520, §2º, do CPC, o qual impõe, como condição para que haja o cumprimento provisório de sentença condenatória em quantia, a prestação de caução idônea e suficiente, salvo nas hipóteses de exceção expressamente previstas, as quais não se demonstram presentes, ao menos nesta fase de cognição sumária.

Assim sendo, considerando-se que a presente postulação não foi apresentada sob a forma de cumprimento provisório de sentença, inviável se mostra a adoção imediata das medidas executivas pleiteadas, mormente diante da ausência de regular liquidação e da não observância dos ritos previstos para tanto.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 297, 513 a 519, 520 a 521, 536 e 537, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, adequar sua pretensão ao rito do cumprimento provisório de sentença, instruindo a petição com:

- Planilha atualizada do débito com memória de cálculo;
- Indicação clara do pedido de cumprimento provisório (inclusive se requer o cumprimento de obrigação de pagar e/ou de fazer);
- Requerimento, se entender cabível, de imposição de multa cominatória nos termos do art. 537 do CPC;
- Caso pretenda o levantamento de valores, a prestação de caução idônea, nos termos do art. 520, §2º do CPC, salvo se demonstrar cabalmente a aplicabilidade de alguma das hipóteses de dispensa legal;

- Requerimento de intimação da parte ré na forma do art. 513, §2º, I, do CPC, com os documentos necessários.

Sendo o caso, proceda a Secretaria Judiciária à alteração de fase no sistema PJe.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

(Assinado digitalmente)